

피고

과주시 광탄면 큰여울길 20-21,
102동 401호(신산리, 동신라메르아파트)
주식회사 이지벤처스 대표이사 김은주

(제48민사부)

2025-002-14077-743

이 사건의 사건번호는 서울중앙지방법원

2025가합14077

건물인도

예정 기일 :

담당재판부 : 제48민사부

법원주사보 조한철

직통 전화 : 02-530-1790(동관11층 합의2과)

팩 스 :

e-mail :

재판부 이메일 주소는 문의사항을 연락하기 위한 연락처이므로 재판부 이메일 주소로 전자
문서를 전송하는 경우에는 서면을 제출한 효력이 발생하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.
사건진행과 관련된 정보(송달과 확정내역 포함)는 대한민국법원 홈페이지
(<http://www.scourt.go.kr>) '나의사건검색' 란에서 편리하게 조회할 수 있습니다.
다만, 부동산등경매사건은 대한민국법원 경매정보홈페이지(<http://www.courtauction.go.kr>)
경매사건검색에서 조회할 수 있습니다.



소 장

원 고 주식회사 늘푸른골프(법인등록번호280211-0190020)
고양시 덕양구 동축로 70 씨-에스-비1층 01,02,03,04,05,06,07,08,09
호(동산동, 지축역현대프리미어캠퍼스)
대표이사 박상준, 조규철
원고 소송대리인
법무법인 이신
서울 강남구 테헤란로 222, 6층 (역삼동, 도원빌딩)
담당변호사: 김남우, 김성덕, 박현광
(전화: 02-2138-7976 팩스: 02-2138-7966)

피 고 주식회사 이지벤처스(법인등록번호110111-5069029)
서울 서초구 법원로1길 6, 1층(서초동)
대표이사 김은주

건물인도 등

청구취지

1. 피고는 원고에게 별지목록 기재 건물을 인도하라.
 2. 피고는 별지목록 기재 건물에 관한 골프존 가맹계약을 원고에게 양도하고, 주식회사 골프존 (주소: 서울 강남구 영동대로 735 골프존타워서울)에게 피고의 가맹계약이 원고에게 양도되었다는 취지의 통지를 하라.
 3. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.
 4. 위 제1항은 가집행할 수 있다.
- 라는 판결을 구합니다.

청 구 원 인

1. 당사자의 지위

- 1) 원고는 골프연습장 운영업을 영위하는 회사로, 골프존 매장을 운영하여 수익을 거두는 업체입니다. 원고는 골프존 매장을 운영할 목적으로 별지 기재 경기도 고양시 덕양구 동축로 70 지상 지축역현대프리미어캠퍼스지식산업센터 제1층 C-S-B1 01호 내지 09호(이하 9개 호실을 합하여 “이 사건 건물”이라 합니다)를 피고로부터 임차한 임차인입니다.
- 2) 피고는 컴퓨터 판매 및 도소매업 등을 영위하는 회사로, 이 사건 건물을 원고에게 임대한 임대인입니다.

2. 이 사건 임대차계약의 체결 및 피고의 건물인도 불이행

가. 이 사건 임대차계약의 체결 및 계약의 특수성

- 1) 원고는 “골프존” 매장을 운영하는 스크린골프연습장 운영업체인데, 이 사건 건물에서 골프존 매장을 운영할 목적으로 피고와 2025. 4. 26.자 임대차 계약을 체결하였습니다(이하 “이 사건 임대차계약”이라 합니다, 갑 제1호증 임대차계약서 및 갑 제2호증의1 내지 9 각 부동산등기부등본 참조).
- 2) 원고와 피고 간의 이 사건 임대차계약은 임대인인 피고가 이 사건 건물 내에 스크린골프장 시설(인테리어, 골프존장비 등)을 모두 갖춘 상태로 건물을 임대하는 계약으로, 임대차기간은 2025. 5. 1.부터 2030. 4. 30.까지 5년(60



개월), 임대차보증금 3억원, 월차임 2천5백만원(부가세 별도 지급, 2027. 5. 1. 부터 월차임 2백만원 상향 조건)으로 약정되었습니다. 월차임이 2천5백만 으로 높은 금액으로 계약된 것은 이 사건 임대차가 시설대 임대차였기 때문에 월세가 높게 약정된 것입니다.

- 3) 이 사건 임대차계약은 임대인인 피고가 골프존 시설 및 스크린골프장 인테리어를 모두 갖춘 상태로 건물을 임대하는 조건이었는바, 계약서 특약사항이 아래와 같이 약정되어 있습니다(갑 제1호증 임대차계약서 참조). 이 사건 임대차는 시설대 임대차였기 때문에, 이 사건 건물의 모든 시설(인테리어, 골프존장비 등)의 소유권은 피고에게 있으며 원고는 해당 시설을 이용하여 영업을 영위하는 것으로 한다고 특약사항에 명시되었고, 이 사건 건물의 영업활동에 소모되는 소모품 등은 원고가 비용을 지불한다고 명시되었으며, 원고는 계약기간 중 또는 계약종료시 이 사건 건물에 대한 영업권 권리와 권리금을 일체 요구할 수 없다고 약정되었습니다.

<이 사건 임대차계약의 특약사항, 갑 제1호증>

【 특약사항 】

1. 이 계약은 해당번지(경기도 고양시 덕양구 동산동 380, 지축역현대프리미어캠퍼스 C-S-B1-01호~C-S-B1-09호(총 9개 호실))내의 모든 시설에 대한 일체의 임대비용은 보증금 300,000,000원 월 이용료 25,000,000원(vat 별도)으로 한다.
2. 해당 번지내의 모든 시설(인테리어, 골프존장비, 기타등등)의 소유권은 (주)이지벤처스에 있으며 (주)늘푸른골프는 해당 시설을 이용하여 영업을 영위하는 것으로 한다.
3. 계약기간은 2025년 5월 1일부터 2030년 4월 30일 까지로 5년이고, 2027년 5월 1일 부터 2030년 4월 30일까지는 월 사용료 27,000,000원(vat 별도)으로 양사간 동의하에 진행 하며, 계약기간 이후 상호 협의를 통해 재연장 할 수 있다.
4. 계약 종료시 해당 번지내의 시설물은 파손된 부분이 발생시 원상복구하여 반환한다. 단, 소모품에 대해서는 예외로 한다.
5. 해당 번지내의 모든 시설 등의 영업 활동에 소모되는 소모품 등은 (주)늘푸른골프가 해당 비용을 지불한다.
6. 해당 번지내의 골프존 시설물에 대해서 골프존 본사의 장비 업그레이드가 필요시 양사간의 협의하여 진행한다.
7. 임차인은 계약기간 중 또는 계약기간 종료시, 해당 번지내의 영업권의 권리와 권리금 명목으로 일체 요구 할 수 없다.
8. 임대인은 인테리어 기간 중에는 월세를 받지 않는다.

- 4) 이 사건 임대차계약 상 임대차보증금은 계약체결시 계약금으로 3천만원을 지급하고 2025. 5. 1.에 잔금으로 2억7천만원을 지급하도록 약정되었는데, 이 사건 임대차계약 당시에 이 사건 건물에 골프존 시설 및 스크린골프장 인터



리어가 전혀 되어 있지 않은 상태여서 시설대 임대차가 개시될 수 없는 상태였고, 피고는 2025. 5월경에 이 사건 임대차를 위한 시설공사를 비로소 시작하였습니다. 이에 따라 원고는 계약체결시 임대차보증금 계약금 3천만원을 피고에게 지급하고 나머지 잔금 2억7천만원은 피고로부터 골프존 시설 및 인테리어를 갖춘 건물을 인도받음과 동시에 지급하기 위하여 잔금지급을 보류하고 있었습니다. 피고 또한 건물 인도와 임대차보증금 잔금 지급이 동시이행관계에 있음을 잘 알고 있었기 때문에 2025. 5월부터 8월 간 원고에게 잔금 지급을 요청하거나 독촉한 적이 없습니다.

나. 피고의 시설 공사 중 갑작스런 계약해제 통보

- 1) 피고는 2025. 5월경 골프존과 가맹계약을 체결하고 이 사건 건물에 골프존 시설을 설치하기 시작하였고, 2025. 6월경 인테리어업체와 계약을 체결하고 이 사건 건물에 스크린골프장 인테리어 공사를 시작하였습니다. 피고는 스크린골프장 영업에 경험이 없었던 반면, 원고는 골프존 매장을 수년간 운영해온 경험이 있었기 때문에 시설물 및 인테리어 공사를 하는 동안 이 사건 건물에 출입하며 공사가 제대로 진행되는지 봐주었고, 영업준비기간을 단축하기 위하여 영업에 필요한 부대설비 및 비품(정수기, 신발장, 골프화 등)을 미리 넣는 등 피고의 영업준비를 도왔습니다.
- 2) 이 사건 건물에 골프존 시설물 설치가 완료된 것은 2025. 8월 초순경이고, 인테리어 공사는 2025년 8월 초순까지도 공사가 완료되지 않고 계속되고 있었습니다. 원고는 피고로부터 이 사건 건물을 인도받지 못한 상태에서 2025. 8. 19.경 임대차보증금 잔금 중 6천만원을 피고에게 송금하여 이행의 착수에 돌입하였습니다. 그런데 피고는 2025. 8. 22. 갑자기 원고에게 문자메시지를 보내어 원고가 임대차보증금 잔금일인 2025. 5. 1.까지 잔금을 지급



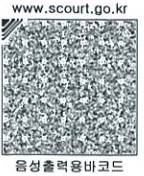


하지 않았다고 주장하며 이 사건 임대차계약의 해제를 통보하였고, 2025. 8. 28.자 내용증명(피고의 대리인 법무법인 백송 발송)에서도 동일한 취지로 이 사건 임대차계약을 해제한다고 통보하였습니다(갑 제3호증의1 피고의 2025. 8. 22.자 문자메시지 및 갑 제3호증의2 피고의 2025. 8. 28.자 내용증명 참조). 그러나 피고는 2025. 8. 22.까지 원고에게 공사완료 사실을 통보한 적이 없을 뿐만 아니라 언제까지 건물을 인도하겠다고 통지한 바도 없었습니다.

- 3) 이에 대하여 원고는 피고에게 내용증명을 보내어, 원고의 임대차보증금 잔금지급 의무와 피고의 건물인도 의무는 동시이행 관계에 있으므로, 피고가 스크린골프장 영업시설을 모두 갖춘 상태로 이 사건 건물을 인도할 때까지 원고는 임대차보증금 잔금을 지급할 수 없고, 쌍무계약에서 동시이행 관계가 계속되는 중에는 이행지체가 성립되지 않는다고 회신하였습니다(갑 제4호증 원고의 2025. 8. 29.자 내용증명 참조). 그리고 원고는 해당 내용증명에서 임대차보증금 잔금액에 대한 잔고증명서를 첨부하여 피고에게 언제든지 잔금을 지급할 수 있는 상태에 있음을 알렸고, 시설물 일체 인도 및 가맹점 명의 이전이 가능하도록 준비하여 이 사건 건물에 대한 인도를 완료하여 줄 것을 요청하였습니다(갑 제4호증 원고의 2025. 8. 29.자 내용증명 참조).

- 4) 그러나 피고는 원고의 임대차보증금 미지급을 이유로 이 사건 임대차계약이 해제되었다고 계속 주장하며, 계약의 계속을 원할 경우 임대차계약을 위탁운영계약으로 변경하는 것에 동의하고 피고가 제시한 위탁운영계약서를 체결할 것을 강요하였습니다. 그러나 이 사건 임대차계약은 원고가 골프존 시설이 갖추어진 매장을 피고로부터 임차하여 원고 스스로가 영업주가 되어 독자적으로 골프존 영업을 하기 위한 목적으로 체결된 계약이지,





원고가 피고의 매장을 위탁운영하는 내용의 계약이 아닙니다. 그럼에도 피고는 이 사건 건물에 스크린골프장 시설이 거의 갖추어질 때가 되자 기존의 계약과 완전히 다른 위탁운영계약으로 계약을 전환한 것을 요구하며 계약해제를 주장하고 나선 것입니다(갑 제5호증 피고의 2025. 9. 8.자 내용증명 및 갑 제6호증 피고의 2025. 9. 12.자 내용증명 및 갑 제7호증 피고의 2025. 9. 17.자 내용증명 참조).

- 5) 이에 대하여 원고는 건물인도와 임대차보증금 잔금 지급이 동시이행관계에 있기 때문에 피고가 원고의 채무불이행을 이유로 계약을 해제할 수 없음을 내용증명으로 회신하고, 피고가 강요하는 위탁운영계약 또한 이 사건 임대차계약과 성격이 완전히 다른 계약이기 때문에 원고가 체결할 이유가 없음을 회신하였으며, 이 사건 임대차계약에 따라 이 사건 건물을 조속히 인도하여 줄 것을 피고에게 수차례 요청하였습니다(갑 제8호증 원고의 2025. 9. 10.자 내용증명, 갑 제9호증 원고의 2025. 9. 12.자 내용증명, 갑 제10호증 원고의 2025. 9. 15.자 내용증명 및 갑 제11호증 원고의 2025. 9. 23.자 내용증명 참조).
- 6) 피고는 원고로부터 지급받은 임대차보증금 9천만원(계약금 3천만원 + 잔금 6천만원) 중 계약금 3천만원은 피고의 채무불이행으로 몰취되었다고 주장하며 나머지 6천만원을 원고 앞으로 변제공탁하였으나, 원고는 공탁금을 수령하지 않았습니다.
- 7) 피고는 현재 이 사건 건물에서 본인 명의로 골프존 매장을 운영하고 있습니다.
- 8) 따라서 피고의 계약해제 주장에도 불구하고 이 사건 임대차계약은 해제되





지 않고 현재까지 그 효력이 유지되고 있는바, 원고는 이 사건 임대차계약의 이행을 원고에게 청구하기 위하여 이 사건 소송을 제기하게 되었습니다.

3. 원고의 청구 내용

- 1) 이 사건 임대차계약은 해제되지 않고 그대로 효력이 유지되고 있는바, 원고는 피고에게 이 사건 임대차계약에 따라 이 사건 건물을 인도할 것을 청구합니다.
- 2) 피고는 이 사건 건물에 골프존 시설물을 설치하기 위하여 골프존과 가맹계약을 체결하고 가맹점주가 되었는바, 골프존은 한 매장에 2명의 가맹점주를 두지 않기 때문에 원고가 이 사건 건물에서 골프존 영업을 하기 위해서는 피고로부터 가맹계약을 양도받아야 합니다(갑 제12호증 골프존파크 양도양수 관련 네이버 카페글 참조). 피고가 가맹계약을 이전해주지 않을 경우 원고는 이 사건 건물을 인도받더라도 골프존 가맹점주가 아니기 때문에 골프존 영업을 할 수 없습니다. 원고가 이 사건 건물에서 골프존 영업을 하기 위해서는 피고 명의로 되어 있는 가맹계약을 양수하는 것이 필수입니다. 따라서 가맹계약 양도는 시설대 임대차계약인 이 사건 임대차계약의 본질적인 부분인바, 피고는 원고에게 골프존 가맹계약을 양도하고 해당 계약양도 사실을 (주)골프존(주소 서울 강남구 영동대로 735)에게 통지할 의무가 있습니다(갑 제14호증 골프존 법인등기부 참조).

4. 결론

피고는 원고의 도움 하에 이 사건 건물이 골프존 영업이 가능한 상태로 대략적인 준비가 되자 마음을 바꾸어 피고 본인이 직접 골프존 매장을 운영할





생각으로 이 사건 임대차계약의 해제를 주장하는 것으로 생각합니다. 그러나 원고의 채무불이행 및 이행지체가 인정될 여지가 없기 때문에 피고의 계약해제 주장은 부당하고, 이 사건 계약은 현재까지 그 효력이 그대로 유지되고 있습니다. 따라서 원고는 피고에게 이 사건 임대차계약에 따라 1) 이 사건 건물을 원고에게 인도하고, 2) 골프존 가맹계약을 원고에게 양도하고 그 취지를 (주)골프존에게 통지할 것을 청구합니다.



입증방법

- 갑 제1호증: 임대차계약서
- 갑 제2호증의 1: 부동산등기사항전부증명서 (건물)
- 갑 제2호증의 2: 부동산등기사항전부증명서 (건물)
- 갑 제2호증의 3: 부동산등기사항전부증명서 (건물)
- 갑 제2호증의 4: 부동산등기사항전부증명서 (건물)
- 갑 제2호증의 5: 부동산등기사항전부증명서 (건물)
- 갑 제2호증의 6: 부동산등기사항전부증명서 (건물)
- 갑 제2호증의 7: 부동산등기사항전부증명서 (건물)
- 갑 제2호증의 8: 부동산등기사항전부증명서 (건물)
- 갑 제2호증의 9: 부동산등기사항전부증명서 (건물)
- 갑 제3호증의 1: 피고의 2025. 8. 22.자 문자메시지
- 갑 제3호증의 2: 피고의 2025. 8. 28.자 내용증명
- 갑 제4호증: 원고의 2025. 8. 29.자 내용증명
- 갑 제5호증: 피고의 2025. 9. 8.자 내용증명
- 갑 제6호증: 피고의 2025. 9. 12.자 내용증명
- 갑 제7호증: 피고의 2025. 9. 17.자 내용증명 참조
- 갑 제8호증: 원고의 2025. 9. 10.자 내용증명
- 갑 제9호증: 원고의 2025. 9. 12.자 내용증명
- 갑 제10호증: 원고의 2025. 9. 15.자 내용증명
- 갑 제11호증: 원고의 2025. 9. 23.자 내용증명
- 갑 제12호증: 네이버 카페글(골프존파크 양수양도 절차)
- 갑 제13호증: 사업자등록증 (피고)
- 갑 제14호증: 법인등기사항증명서 (주식회사 골프존)

첨부서류

1. 법인등기부등본 (원고)
2. 법인등기부등본 (피고)
3. 소가계산서 (합산)
4. 소가계산서 (씨-에스-비1-01호)



5. 소가계산서 (씨-에스-비1-02호)
6. 소가계산서 (씨-에스-비1-03호)
7. 소가계산서 (씨-에스-비1-04호)
8. 소가계산서 (씨-에스-비1-05호)
9. 소가계산서 (씨-에스-비1-06호)
10. 소가계산서 (씨-에스-비1-07호)
11. 소가계산서 (씨-에스-비1-08호)
12. 소가계산서 (씨-에스-비1-09호)
13. 건축물대장(전유부)
14. 건축물대장(표제부)
15. 개별공시지가
16. 소송위임장 및 담당변호사지정서

2025. 10. 2.

원고 소송대리인
법무법인 이신
담당변호사 김남우
김성덕
박현광